HOTELES TRAMUNTANA - BAJA VOLUNTARIA: PREAVISO Y FINIQUITO

POLÍTICA DE BAJA VOLUNTARIA: PREAVISO Y FINIQUITO

1. Ámbito de aplicación

1.1. Esta política es de aplicación obligatoria para todos los empleados de Hoteles Tramuntana, incluidos los de plantilla permanente, temporal y a tiempo parcial, en cualquiera de los ocho hoteles de la cadena en Mallorca.

1.2. Excluye a los trabajadores en período de prueba cuya relación laboral puede extinguirse sin preaviso según el Estatuto de los Trabajadores.

2. Definiciones

2.1. Baja voluntaria: decisión del empleado de terminar su relación laboral de forma unilateral y no motivada por causas objetivas de la empresa.

2.2. Preaviso: comunicación anticipada de la intención de rescindir el contrato, con el fin de permitir a la empresa organizar la sustitución o redistribución de tareas.

2.3. Finiquito: liquidación final que incluye salarios pendientes, pagas extraordinarias proporcionales, vacaciones no disfrutadas y otras cantidades legalmente obligatorias.

3. Plazo de preaviso

3.1. El empleado deberá presentar el preaviso con una antelación mínima de 30 días naturales, salvo que su antigüedad sea inferior a 12 meses, caso en el que el plazo será de 15 días naturales.

3.2. En situaciones de mutuo acuerdo, el plazo de preaviso podrá reducirse a un mínimo de 7 días, siempre que sea aprobado por el Director de Recursos Humanos (RRHH) y quede constado por escrito.

4. Procedimiento de solicitud de baja voluntaria

4.1. El empleado rellenará el Formulario de Baja Voluntaria (versión 2024) disponible en la intranet de la empresa, indicando:

a) Motivo de la renuncia (opcional);

b) Fecha prevista de último día de trabajo;

c) Disponibilidad para la fase de traspaso de tareas.

4.2. El formulario será entregado al jefe directo, quien deberá firmar el acuse de recibo y remitirlo, en plazo de 24 horas, al Departamento de RRHH.

4.3. RRHH confirmará la recepción mediante correo electrónico certificado al empleado y al jefe directo, indicando la fecha efectiva de terminación y los pasos siguientes.

4.4. En caso de que el preaviso sea inferior al plazo establecido (punto 3), el empleado deberá presentar una justificación escrita y solicitar la exención al Director de RRHH, quien decidirá en un plazo máximo de 48 horas.

5. Responsabilidades

5.1. Empleado: presentar el preaviso con la antelación requerida, colaborar en la transferencia de conocimientos y devolver todo el material y documentación perteneciente a la empresa antes del último día laborable.

5.2. Jefe directo: validar la solicitud, organizar la cobertura operativa y coordinar la entrega de la documentación de finiquito con RRHH.

5.3. Departamento de RRHH: calcular el finiquito, gestionar la firma del Acuerdo de Rescisión, programar el pago y archivar la documentación conforme a la normativa de protección de datos.

5.4. Dirección Financiera: autorizar el pago definitivo y verificar que la transferencia bancaria se realice dentro del plazo establecido.

6. Cálculo del finiquito

6.1. Salario pendiente: se abonará la parte proporcional de la nómina correspondiente a los días trabajados del mes en curso, calculado a razón de 1/30 del salario mensual bruto.

6.2. Pagas extraordinarias: se liquidará la parte proporcional de las pagas de verano y Navidad, correspondiente al número de meses trabajados desde la última paga, con un cálculo del 8,33 % del salario bruto mensual por cada mes completo.

6.3. Vacaciones no disfrutadas: se pagará el 100 % del salario diario (salario base + complementos fijos) por cada día

de vacaciones acumulado y no disfrutado, con un máximo de 30 días al año.

6.4. Otros conceptos: se incluirán las compensaciones por dietas pendientes, bonificaciones por objetivos alcanzados (hasta el 50 % del importe total de la bonificación anual, prorrateado) y cualquier reembolso de gastos justificados con factura.

6.5. No corresponde indemnización por despido, ya que la rescisión es iniciativa del empleado.

7. Plazo de pago del finiquito

7.1. El importe total del finiquito deberá ingresarse en la cuenta bancaria del empleado dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha efectiva de terminación.

7.2. En caso de retraso, la empresa abonará intereses de mora al tipo legal vigente, calculados desde la fecha de vencimiento hasta la fecha de abono efectivo.

8. Documentación entregada al empleado

8.1. Certificado de empresa con la fecha de alta y baja, y la antigüedad total.

8.2. Detalle del cálculo del finiquito, con desglose de conceptos y bases de cálculo.

8.3. Copia del Acuerdo de Rescisión firmado por ambas partes.

8.4. Recibo de entrega de material (uniformes, llaves, tarjetas de acceso, equipos informáticos, etc.).

8.5. Información sobre la continuidad de la cobertura de la Seguridad Social y la posibilidad de solicitar prestaciones por desempleo, si procede.

9. Reintegro de material y confidencialidad

9.1. Todo el material perteneciente a la empresa debe ser devuelto antes de la última hora de trabajo del día de salida.

9.2. El empleado mantiene la obligación de confidencialidad respecto a la información sensible de la empresa durante 2 años posteriores a la baja, según lo establecido en el Acuerdo de Confidencialidad firmado al ingreso.

10. Control y seguimiento

10.1. RRHH mantendrá un registro de todas las bajas voluntarias en el Sistema de Gestión de Personal (SGP) y realizará auditorías trimestrales para verificar el cumplimiento de los plazos de preaviso y pago.

10.2. Cualquier incidencia o incumplimiento será comunicado al Director de Operaciones, quien tomará las medidas correctivas pertinentes.

11. Revisión de la política

11.1. Esta política será revisada anualmente por el Comité de Dirección y el Departamento de RRHH, tomando como referencia los cambios legislativos y los indicadores internos de rotación.

11.2. La última revisión se efectuó el 01 de octubre de 2024; la próxima está programada para el 01 de octubre de 2025.

12. Vigencia

12.1. La política entra en vigor el día 01 de noviembre de 2024 y será de aplicación obligatoria a partir de esa fecha para todas las bajas voluntarias notificadas.

13. Contacto

13.1. Para consultas o aclaraciones, los empleados pueden contactar al Departamento de RRHH al teléfono interno 2145, extensión 03, o al correo interno rrhh@tramuntana.es.

13.2. El responsable directo del cumplimiento de esta política es la Jefa de Recursos Humanos, María López, quien firmará cada documento de finiquito y autorizará los pagos correspondientes.